Fremtind

Vilkår Barneulykkesforsikring **Av 11. mai 2023**

Erstatter vilkår av 24.05.2014

1. Hvilke vilkår som gjelder

I tillegg til disse vilkår gjelder de generelle vilkårene for avtalen.

2. Hvem forsikringen gjelder for

Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt. 1). Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Forsikringen vil på dette tidspunkt automatisk overføres til en ulykkesforsikring med egne vilkår, se punkt 5.4 nedenfor.

3. Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder i Norge, i Norden for øvrig, og ved reiser og ferieopphold med inntil tre ukers varighet utenfor Norden.

Ved utenlandsopphold utenfor Norden i mer enn tre uker og av inntil 12 måneders varighet, omfatter forsikringen kun erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet. Tidsbegrensningen på 12 måneder gjelder likevel ikke for forsikrede som forsørges av og oppholder seg sammen med en person som er medlem av folketrygden og som er ansatt i Utenrikstjenesten, ansatt i norsk firma med virksomhet i utlandet, ansatt i organisasjon med tilknytning til Norge eller som er student/au pair.

4. Hva forsikringen omfatter:

- Erstatning ved varig medisinsk invaliditet som skyldes ulykke.
- Erstatning for lege-, tannlege- og reiseutgifter som skyldes ulykke.
- Tilpasning av bolig og tilskudd til tekniske hjelpemidler etter ulykke.
- Dagpenger ved opphold på sykehus eller lignende på grunn av ulykke.
- Utbetaling ved dødsfall på grunn av ulykke.

5. Regulering i forhold til Folketrygdens grunnbeløp (G)

De erstatningsbeløpene som gjelder for forsikringen er angitt i forsikringsbeviset i forhold til G. Ved enhver erstatningsutbetaling legges G på den dagen ulykken inntraff til grunn for beregningen.

_820240830

6. Erstatning ved varig medisinsk invaliditet

6.1 Medisinsk invaliditet som skyldes ulykke

En ulykkesskade er en fysisk skade på kroppen forårsaket av en plutselig, uforutsett og ytre begivenhet (ulykkestilfelle). Psykiske skader regnes ikke som ulykkesskade med mindre det samtidig er påført fysisk skade som medfører medisinsk invaliditet.

Ved ulykke inntreffer forsikringstilfellet på ulykkestidspunktet.

Med varig medisinsk invaliditet menes tap av kroppsdeler eller sanser, eller nedsatt funksjon i disse.

6.1.1 Fastsettelse av medisinsk invaliditetsgrad - ulykke

Graden av varig medisinsk invaliditet fastsettes på grunnlag av Sosialdepartementets invaliditetstabell og de retningslinjene som gjelder ved anvendelsen av denne. Fastsettelse av varig medisinsk invaliditetsgrad skjer uten hensyn til i hvilken grad den forsikredes arbeidsevne er blitt nedsatt.

Var funksjonsevnen varig nedsatt i den skadede kroppsdelen før skaden inntraff, fratrekkes den tilsvarende medisinske invaliditetsgraden.

6.2 Vilkår for rett til erstatning ved varig medisinsk invaliditet

a) Ved ulykkesskade inntrer retten til erstatning tidligst to år etter ulykken. Behandlingen og rehabiliteringen må være avsluttet og den forsikrede bedømt varig medisinsk invalid. Erstatningen utbetales i forhold til varig medisinsk invaliditetsgrad. Er det på et tidligere tidspunkt klart at selskapet er erstatningspliktig skal selskapet utbetale et tilsvarende forskudd.
b) Varig medisinsk invaliditetsgrad fastsettes senest fem år etter den dagen ulykken inntraff. Fastsettelsen av den varige medisinske invaliditeten skal omfatte sannsynlig fremtidig forverring.
c) Dersom den forsikrede dør av en ulykkesskade før varig medisinsk invaliditet er fastsatt, utbetales erstatning ved død (1 G).
d) Medisinsk invaliditet kan ikke overstige 100 % per skadetilfelle. Full utbetaling på 30 G gis ved 100 % varig medisinsk invaliditet. Ved lavere invaliditet gis erstatning i forhold til invaliditetsgrad.
e) Etter utbetaling av erstatning ved varig medisinsk invaliditet, gjelder forsikringen fortsatt for andre ulykkesskader.

6.3 Utbetaling av erstatning ved varig medisinsk invaliditet

Utbetalingen tilfaller forsikrede. Er den forsikrede fortsatt umyndig når utbetalingen skjer, vil beløpet utbetales i samsvar med vergemålslovens bestemmelser.

6.4 Opprettelse av ulykkesforsikring ved oppnådd maksimal alder

Når forsikringen opphører fordi forsikrede oppnår maksimal alder for denne forsikringen, i henhold til opphørsdato i forsikringsbeviset, opprettes en ulykkesforsikring som en selvstendig avtale. Forsikrede trer inn i rollen som forsikringstaker på ulykkesforsikringen og vil motta forsikringsbevis og forsikringsvilkår for denne.

Ulykkesforsikringen vil fortsatt være tilknyttet nåværende betalingsavtale, med mindre Fremtind får melding om en annen betaler. Forsikringssummen for ulykkesforsikringen blir fastsatt til det kronebeløpet som utgjør 15 G på dato for opprettelse av forsikringen, og reguleres ikke senere. Ulykkesforsikringen vil ha en varighet til 75 år, med mindre den blir sagt opp av forsikringstaker tidligere.

6.5 Meldefrist

Krav på erstatning må meldes innen ett år etter at forsikrede/forsikringstaker fikk kunnskap om at skaden medfører varig mén.

7. Erstatning ved lege-, tannlege- og reiseutgifter som skyldes ulykke

7.1 Innledning

Erstatning gis ved utgifter som følge av ulykkesskade i den grad utgiftene ikke kan krevesdekket fra annet hold. Utgifter som skyldes sykdom dekkes ikke.

Forsikringstaker skal legge frem originalbilag for behandlingsutgifter som ønskes erstattet. Dersom den forsikrede eller dennes foresatte ikke har fulle rettigheter i den norske folketrygden, baseres erstatningen likevel på at slike rettigheter forelå.

Erstatning gis kun for utgifter i samsvar med bestemmelsene i vilkårets punkt 2.

Rett til erstatning gjelder kun for utgifter som oppstår innen fem år etter at ulykken inntreffer, og forutsatt at ulykken inntreffer innen forsikrede fyller 20 år.

Dersom eventuell sluttbehandling utsettes på grunn av forsikredes alder, vil utgiftene ved sluttbehandlingen kunne dekkes etter forhåndsgodkjennelse av selskapet. Slik godkjennelse måinnhentes innen den forsikrede fyller 21 år.

Oppgjøret skal senest finne sted ved forsikredes fylte 23 år med et beløp som antas å tilsvare de endelige omkostningene.

Erstatningsbeløpet utgjør maksimalt 1 G per ulykkestilfelle. Erstatningen tilfaller forsikringstaker.

Egenandel per skadetilfelle er kr 500.

7.2 Legeutgifter
Erstatning gis for utgifter til nødvendig pleie og behandling som er gitt eller foreskrevet av lege etter ulykke. For pleie på andre enn statlige, kommunale eller fylkeskommunale sykehus, eller tilsvarende nordiske sykehus, ytes kun erstatning dersom dette på forhånd er godkjent av selskapet.

7.3 Utgifter ved tannskader
Erstatning gis for nødvendige behandlingsutgifter som følge av ulykke. Det er en forutsetning at behandlingen utføres av tannlege eller lege. Skade som skyldes tygging eller biting erstattes ikke. Dersom tidligere misdannelser eller sykelige forandringer medfører en økning av behandlingsutgiftene, ytes erstatning utelukkende for den behandlingen som sannsynligvis ville ha vært nødvendig om misdannelsen/forandringen ikke hadde vært tilstede på ulykkestidspunktet.

7.4 Reiseutgifter
Erstatning ytes for utgifter som forsikredes foreldre eller omsorgsperson har til reiser som er nødvendig på grunn av behandling eller pleie etter ulykke. Erstatningen skal dekke reiser mellom hjemstedet og nærmeste relevante behandlingsinstitusjon med rimeligste forsvarlige transportmiddel. Erstatning for øvrige reiser må godkjennes av selskapet på forhånd. Det ytes også erstatning for merutgifter til nødvendige reiser mellom fast bosted og ordinær arbeidsplass eller skole i den tiden legebehandlingen pågår. Det er en forutsetning at ulykkesskaden har redusert den forsikredes evne til å forflytte seg i en slik grad at transportmiddel må benyttes.

7.5 Meldefrist
Kravet på erstatning må meldes innen ett år etter behandlingen fant sted.

8. Ombygging av bolig og støtte til tekniske hjelpemidler

8.1 Ombygging av bolig
Vi erstatter rimelige og nødvendige utgifter av engangskarakter til ombygging av bolig ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke.

Ombyggingen skal være egnet til å redusere de daglige ulempene den forsikredes nedsatte funksjonsevne medfører, slik at barnet:

- kan bli mer selvhjulpen og få løst praktiske problemer i dagliglivet
- kan bli boende hjemme
- kan bli pleid hjemme

Forhåndsgodkjenning

Før du gjennomfører ombyggingen må du først ta kontakt med lege/behandler for anbefaling. Anbefalingen sender du oss for vurdering. Når vi har godkjent søknaden kan du starte ombyggingen. Hvis forhåndsgodkjenning ikke innhentes, vil du ikke ha rett på erstatning.

Forsikringen gir rett til ombygging av én bolig. Forsikringstaker kan velge hvilken bolig som skal bygges om. Med "bolig" menes bygning eller en del av en bygning som blir benyttet til fast opphold.

8.1.1 Utgifter til ombygging som ikke er dekket

Utgifter i forbindelse med generelt vedlikehold av bolig dekkes ikke, heller ikke eksisterende skader, feil eller mangler ved bygningen, for eksempel sopp eller råteskader.

8.2 Støtte til tekniske hjelpemidler

Vi erstatter rimelige og nødvendige utgifter av engangskarakter til tekniske hjelpemidler når forsikrede som følge av en varig ulykkesskade har behov for dette.

Forhåndsgodkjenning

Før du kjøper hjelpemiddelet må du først ta kontakt med lege/behandler for anbefaling. Anbefalingen sender du oss for vurdering. Når vi har godkjent søknaden kan du starte innkjøpet av de tekniske hjelpemidler. Hvis forhåndsgodkjenning ikke innhentes, vil du ikke ha rett på erstatning.

8.2.1 Støtte til tekniske hjelpemidler som ikke er dekket

Hjelpemidler som er vanlige også for funksjonsfriske dekkes ikke, selv om det er funksjonsnedsettelsen som gjør at barnet trenger dem (for eksempel hvite- og brunevarer, varme- og ventilasjonsanlegg, støvsuger, sykkel, nettbrett og mobiltelefon).

8.3 Erstatningens størrelse

Den samlede erstatningsplikten etter pkt. 8.1 og 8.2 utgjør for hvert ulykkestilfelle inntil 3 G. Ulykkesskader som har medisinsk sammenheng regnes som ett og samme forsikringstilfelle. Erstatningsutbetalingen beregnes på grunnlag av den G som gjaldt da ulykken inntraff.

Retten til erstatning inntreffer når dokumentasjon fra legespesialist og kostnadsoverslag over totalutgifter er fremlagt. Erstatning gis bare i den grad utgiftene ikke kan kreves dekket fra annet hold. Søknad om offentlig støtte (som for eksempel tilskudd fra Husbanken eller hjelpemidler fra NAV) skal være avklart før erstatning kan innvilges.

Forsikringen må være i kraft når krav om ombygging av bolig og/eller støtte til tekniske hjelpemidler meldes oss.

Vi kan i etterkant kreve dokumentasjon på at ombyggingen er gjennomført eller hjelpemidlet er anskaffet. Hvis dokumentasjon ikke fremlegges, vil vi kreve erstatningen tilbakebetalt.

8.4 Hvem erstatningen utbetales til

Erstatningen tilfaller forsikringstaker. I erstatningen fratrekkes en egenandel med et beløp som tilsvarer 5 % av G.

8.5 Meldefrist

Krav om erstatning må meldes innen ett år etter at det foreligger kunnskap om behovet for tilpasning av bolig og tilskudd til tekniske hjelpemidler.

9. Dagpenger ved sykehusopphold

Ved forsikredes sammenhengende opphold i mer enn 14 dager på sykehus eller lignende behandlingsinstitusjon i forbindelse med ulykkesskade, utbetales per dag et beløp som tilsvarer 0,5 % av G. Rett til erstatning inntrer fra den 15. oppholdsdagen, og omfatter tiden fra første oppholdsdag.

Det gis ikke erstatning for tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med sykehusopphold. Det gis heller ikke erstatning for opphold som påbegynnes etter at forsikrede er fylt 20 år.

For sykehus- eller institusjonsopphold for en og samme ulykkesskade, ytes dagpenger inntil 180 kalenderdager. Som samme ulykkesskade regnes lidelse som tidligere har vist symptomer, eller har samme underliggende årsak og som ikke kan ansees helbredet etter tidligere sykehus- eller institusjonsopphold.

Dagpengene utbetales etterskuddsvis og tilfaller forsikringstaker. Beløpet er skattepliktig som alminnelig inntekt etter skatteloven.

9.1 Meldefrist

Krav må meldes innen ett år etter at retten til dagpenger inntraff.

10. Utbetaling ved forsikredes død

Dersom den forsikrede dør i forsikringstiden på grunn av ulykke, utbetales et engangsbeløp som tilsvarer 1 G. Erstatningen utbetales etter reglene i forsikringsavtaleloven § 15-1.

11. Begrensninger i selskapets ansvar

Selskapet er ikke erstatningsansvarlige ved:

a) Skade som skyldes sykdom, sykelig tilstand eller disposisjon.
b) Medisinsk invaliditet som forsikrede selv har fremkalt eller forverret ved grov uaktsomhet eller forsett.

12. Sikkerhetsforskrifter

Ved ulykke skal forsikrede og forsikringstaker påse at forsikrede så snart som mulig oppsøker lege og følger foreskrevet behandling. Selskapet kan stoppe enhver utbetaling inntil denne forpliktelsen er oppfylt.

13. Selskapets renteplikt

Ved varig medisinsk invaliditet som skyldes ulykke, betaler selskapet renter av erstatningen når det er gått to måneder etter at melding om forsikringstilfellet ble sendt til selskapet. Skal selskapet erstatte utlegg, inntrer renteplikten tidligst to måneder etter at utlegget er gjort. Skal selskapet erstatte dagpenger, betales rente først fra en måned etter utløpet av den perioden selskapet svarer for.